



PUTUSAN
Nomor 3884 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDRE RAKHIM, bertempat tinggal di Jalan Dr. M Zen, Nomor 173, Nanggalo, Kelurahan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yul Akhyari Sastra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RUSMA YUL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Rawang, Kelurahan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
2. **YUNESTI**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Rawang, Kelurahan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., S.I.Kom., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F, C.MGR., C.IJ., C.CS., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum *Lawyer Ranah Cendekia (LRC)*, beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024;

3. **APRI**, bertempat tinggal di Kampuang Tengah Mandeh, Kelurahan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Gusman, S.H. & Partners*, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Jual Beli antara (alm) Ike Halim dengan Kambaruddin alias Nambo Rajo Bungsu diatas tanah Milik Kambaruddin/Nambo Rajo Bungsu tersebut sebagaimana disebutkan dengan Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Nyalo Nomor 123/WN-SNMA/X-2014, tanggal 30 Oktober 2013;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di terletak di Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 126.000 m² dengan batas:

Sebelah Timur berbatas dengan : Bandar Air Muara Busuk,

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Ade Rahman/ Sri Yantini, SH.,

Sebelah Utara berbatas dengan : dengan Ulayat Ngari Sungai Nyalo,

Sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan Raya Sungai Nyalo,

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Jefri di atas tanah milik Jefri tersebut sebagaimana disebutkan dengan Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Nyalo Nomor 072/WN-SNMA/VI-2014, tertanggal 10 Juni 2014;
5. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di terletak di Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 15.000 m² dengan batas; Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah Ulayat Nagari Sungai Nyalo, Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah Andre Rakhim/ Riko Indra Permana, Sebelah Utara berbatas dengan: Jalan Raya Sungai Nyalo, Sebelah Selatan berbatas dengan: Laut, adalah milik Penggugat;
6. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III diatas objek perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Jual Beli Nomor: 59/2016 tanggal 17 Maret 2016 pada Enyda, S.H., Notaris di Painan;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memasuki dan menguasai serta membangun dermaga pada sebahagian objek perkara *a quo* adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara *a quo* yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dengan keadaan kosong dan jika engkar dilaksanakan dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp9.250.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian;
 - a. Kerugian atas kepemilikan tanah Tumpak I sebesar 15.000 m² x Rp400.000,00 = Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - b. Kerugian atas kepemilikan tanah Tumpak II sebesar 15.000 m² x Rp200.000,00 = Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



c. Biaya pengurusan dalam perkara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Menyatakan sita jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *a quo* objek perkara *a quo* berupa; Sebidang tanah seluas 30.000 m² yang terletak di Sungai Nyalo Mudiak Aia (dahulunya Sungai Nyalo Nagari Ampang Pulai) Kecamatan Koto XI Tarusan (versi Para Tergugat di Gantiang Tigo Jalan Mandeh Sungai Nyalo Kelurahan Mandeh Kecamatan Pesisir Selatan dengan batas;

- Sebelah utara : berbatas dengan Rimbo Tuo,
- Sebelah selatan : berbatas dengan Pinggir Laut,
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah peladangan Iyur,
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah peladangan Baharudin;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsider:

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 6 Tahun 1994, 14 Oktober 1994;
- Andre Rakhim selaku kuasa ahli waris Ike Halim tidak berkapasitas memberikan kuasa kepada Advokat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Painan Padang;
- Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik enyda, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Wali Nagari Mandeh;
- *Exceptio obscur libel* (objek perkara kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah Pemilik tanah objek perkara sesuai Akta Jual Beli Nomor 56/2016 tertanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Enyda, S.H., MKn berdasarkan alat bukti berupa: Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah tertanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Keterangan Wali Nagari Mandeh tertanggal 15 Maret 2016 Nomor: 29/WN-MD-/III-2016 yang terletak di Jalan Ganting Tigo Jalan Mandeh Sungai Nyalo Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, seluas lebih kurang 30.000 M2, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
Sebekah utara : berbatasan dengan Rimbo Tuo,
Sebalah selatan : berbatasan dengan Pinggir Laut,
Sebelah barat : berbatasan dengan Tanah Peladangan Iyur,
Sebelah timur : berbatasan dengan Tanah-tanah Peladangan Baharuddin;
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah objek perkara adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pnn., tanggal 10 Oktober 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III untuk sebagian;

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah pemilik tanah objek perkara sesuai Akta Jual Beli Nomor 56/2016 tertanggal 17 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Enyda, S.H., M.Kn. berdasarkan alat bukti berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah tertanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Keterangan Wali Nagari Mandeh tertanggal 15 Maret 2016, Nomor 29/WN-MD-/III-2016 yang terletak di Jalan Ganting Tigo Jalan Mandeh Sungai Nyalo Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, seluas lebih kurang 30.000 m², dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebekah utara : berbatasan dengan Rimbo Tuo,

Sebalah selatan : berbatasan dengan Pinggir Laut,

Sebelah barat : berbatasan dengan Tanah Peladangan Iyur,

Sebelah timur : berbatasan dengan Tanah-tanah Peladangan Baharuddin;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.318.000,00 (dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 288/PDT/2023/PT PDG., tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/2024/PN Pnn. *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 288/PDT/2023/PT PDG. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Pnn.;

Mengadili Sendiri.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara (alm) Ike Halim dengan Kambaruddin alias Nambo Rajo Bungsu di atas tanah Milik Kambaruddin/Nambo Rajo

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungsu tersebut sebagaimana disebutkan dengan Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Nyalo Nomor 123/WN-SNMA/X-2014, tanggal 30 Oktober 2013;

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di terletak di Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 126.000 m² dengan batas;
Sebelah timur berbatas dengan : Bandar Air Muara Busuk,
Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Ade Rahman/ Sri Yantini, S.H.,
Sebelah utara berbatas dengan : dengan Ulayat Ngari Sungai Nyalo,
Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan Raya Sungai Nyalo,
adalah milik Pembanding dahulunya Penggugat;
4. Menyatakan sah jual beli antara Pemohon kasasi dahulu Pembanding dahulunya Penggugat dengan Jefri diatas tanah milik Jefri tersebut sebagaimana disebutkan dengan Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Nyalo Nomor 072/WN-SNMA/VI-2014, tertanggal 10 Juni 2014;
5. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di terletak di Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 15.000 m² dengan batas;
Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Ulayat Nagari Sungai Nyalo,
Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Andre Rakhim/ Riko Indra Permana,
Sebelah utara berbatas dengan : Jalan Raya Sungai Nyalo,
Sebelah selatan berbatas dengan: Laut,
adalah milik Pemohon kasasi dahulu Pembanding dahulunya Penggugat;
6. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III diatas objek perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 59/2016, tanggal 17 Maret 2016 pada Enyda, S.H. Notaris di Painan;
8. Menyatakan perbuatan Para Termohon kasasi dahulu Terbanding dahulunya Para Tergugat yang memasuki dan menguasai serta membangun dermaga pada sebahagian objek perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Termohon kasasi dahulu Terbanding dahulunya Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara *a quo* yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dengan keadaan kosong dan jika engkar dilaksanakan dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Para Termohon kasasi dahulu Terbanding dahulunya Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon kasasi dahulunya Penggugat sebesar Rp9.250.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian;
 - a. Kerugian atas kepemilikan tanah Tumpak I sebesar 15.000 m² x Rp400.000,00 = Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - b. Kerugian atas kepemilikan tanah Tumpak II sebesar 15.000 m² x Rp200.000,00 = Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. Biaya pengurusan dalam perkara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Menyatakan sita jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *a quo* objek perkara *a quo* berupa; Sebidang tanah seluas 30.000 m² yang terletak di Sungai Nyalo Mudiak Aia (dahulunya Sungai Nyalo Nagari Ampang Pulai) Kecamatan Koto XI Tarusan versi Para Tergugat di : Gantiang Tigo Jalan Mandeh Sungai Nyalo Kelurahan Mandeh Kecamatan Pesisir Selatan dengan batas;
 - Sebelah utara berbatas dengan Rimbo Tuo,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Pinggir Laut,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah peladangan Iyur,
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah peladangan Baharudin;
12. Menghukum Termohon Kasasi dahulunya Terbanding dahulunya Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 288/PDT/2023/PT PDG. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Pnn;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya yang menyatakan telah membeli kepada Namba Rajo Bungsu dan Jefri sebagaimana bukti P.5 berupa Kwitansi, tanggal 30 Mei 2011 diketahui yang bertindak sebagai penerima uang adalah Jasril, dan dari bukti P.6 berupa Kwitansi, tanggal 15 Juni 2014 telah diketahui yang bertindak sebagai penerima uang adalah Jasril dan Japri, namun bukti-bukti tersebut juga tidak menerangkan status kepemilikan tanah yang menjadi objek jual beli dalam kwitansi pembayaran tersebut, sehingga tidak terbukti Jasril dan Japri merupakan sebagai pihak yang berwenang dan berkapasitas dalam melakukan jual beli, kemudian dihubungkan dengan bukti P-3 dan P-4, maka dari bukti tersebut diketahui objek yang menjadi objek jual beli tersebut akan dijual kepada Ike Halim dan Penggugat oleh Namarudin/Namba Rajo Bungsu dan Jefri, sehingga dari bukti P-3 dan

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



P-4 memperlihatkan perbuatan hukum jual beli belum terjadi, dan disisi lain yang akan bertindak selaku penjual adalah Namba Rajo Bungsu dan Jefri, maka dari hal-hal tersebut telah memperlihatkan pertentangan dengan bukti P-5 dan P-6, sehingga dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan telah membeli kepada Namba Rajo Bungsu dan Jefri tidak dapat dibuktikan;

- Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti surat T.I,II,III-3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Mandeh tertanggal 15 Maret 2016, bukti surat T.I,II,III-4 berupa Akta Jual Beli Nomor 59/2016, tertanggal 17 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Enyda, S.H., M.Kn. dan bukti surat T.I,II,III-5 berupa Akta Jual Beli Nomor 228/2016, tertanggal 2 November 2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Enyda, S.H., M.Kn, perjanjian jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III atas objek perkara telah dilakukan memenuhi kaidah dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak bertentangan dengan hukum dan disamping itu Tergugat I dan Tergugat II telah mengupayakan secara aktif (*occupatie aktive*) objek perkara, sehingga Akta Jual Beli Nomor 88/2021, tanggal 25 Maret 2021 dinyatakan sah menurut hukum dan Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDRE RAKHIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDRE RAKHIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3884 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)